

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2940/2538

บริษัทดูปองท์-ทีโอเอ จำกัด

โจทก์

นายวิษณุพงศ์ นพรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายเจริญ แสนเยี่ย ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสน บาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยทั้งสองทุกข้อเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง และผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ ทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา ให้จำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนรับเงินรายพิพาทไปจากลูกค้าแล้ว เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงที่แตกต่างขัดกับพยานหลักฐาน ในสำนวน เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 108,190 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับจากวันฟ้อง (2 ธันวาคม 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 73) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง จำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247

ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

คำสั่ง จำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247
ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

(จเร อำนวยการพัฒนา-สมชัย สายเชื้อ-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>